

[3-1] [주의] 사항

제 목 : 검 직 제 한 준 수 의 무 위 반

조치부서 : ■■지역본부

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

관련자는 2019. 1. 31.부터 감사일 현재까지 ■■지역본부 ▶▶▶▶▶▶부에서
총괄업무 등을 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(검 직 제 한)에 따르면 직원은 영리업무에 종사하지 못하고,
사장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

영리업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」을 준용하며, 계속적¹⁾으로 재산상 이득을
목적으로 하는 업무 등을 영리업무로 규정하고 있으며, 「공무원의 인터넷 개인방송
활동 지침」에 의하면, 인터넷 플랫폼²⁾에서 정하는 수익창출 요건³⁾을 충족하고,

1) 계속성 기준 : ① 매일·매주·매월 등 주기적으로 행해지는 것, ② 계절적으로 행해지는 것, ③ 명확한 주기는 없으나 계속적
으로 행해지는 것, ④ 현재하고 있는 일을 계속적으로 행할 의지와 가능성이 있는 것

2) 유튜브, 네이버TV, 아프리카TV, 트위치 등

이후에도 계속 개인방송 활동을 하고자 하는 경우에는 소속기관장의 검직허가를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

관련자는 2010년도에 ‘○○○○ ○○○ ○○○’이라는 유튜브 채널을 개설하고, 감사일 현재까지 886개의 동영상 강의를 업로드 하는 등 인터넷 개인활동을 계속적으로 하고 있으며, 2019. 3.부터는 유튜브 파트너 프로그램(YPP) 최소 자격요건⁴⁾을 충족하여 월 100만 원 전후의 수입을 올리고 있다.

관련자의 이와 같은 행위는 행위의 지속성과 유튜브 수입이 발생하는 점 등을 감안하면 위 규정에 따른 검직금지 또는 검직허가 대상 업무에 해당되며, 관련자는 위 업무에 종사하기 전에 公社에 검직허가를 신청하여 그 결과에 따라야만 했다.

그런데도 관련자는 검직허가 신청은 물론 담당 부서에 검직제한 해당 여부에 대한 확인조차 하지 않는 등 규정을 준수하려는 노력을 기울이지 아니한 채 위 검직제한⁵⁾ 업무에 종사하였다.

3) 구독자 1,000명 이상, 연간 누적재생시간 4,000시간 이상이 수익이 창출될 수 있는 기본 요건임

4) 감사일 현재 관련자의 유튜브 구독자는 약 8만명, 동영상은 886개 이며, 수익창출을 위한 유튜브 파트너 프로그램(YPP) 최소 자격요건(구독자 1,000명 이상, 최근 12개월간 시청시간 4,000시간 이상)을 충족하여 월 100만 원 전후의 수익이 발생하고 있다고 진술함

5) 관련자는 본 건 관련 감사일의 대면조사(2020. 8. 5.) 이후인 2020. 8. 20. 검직허가 승인 신청하였고, 2020. 8. 24.에 검직승인을 득함

관련자 주장 및 판단

관련자는 저술활동과 관련하여 두 차례 검직허가를 득하는 등 관련 규정을 지키기 위해 노력하였으며, 공무원의 경우 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」이 존재하는 반면 公社는 유튜브 활동 관련 지침이 부재함을 주장하나, 「공무원의 인터넷 개인방송 활동 지침」은 公社가 준용하도록 명시한 「국가공무원 복무규정」의 제반사항을 세부적으로 규정한 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 포함되어 있는 지침으로 준수해야 함이 타당하며, 관련자가 유튜브 개인활동에 대해 감사 착수 이전까지 검직허가를 받지 않은 사실은 변함이 없다.

조치할 사항

▣▣지역본부장은

검직제한 관련 준수의무를 위반한 건축4급 AAD에 대해 「인사규정」 제50조 제2항의 규정에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다(주의).

[3-2] [통보] 사항

제 목 : 검직승인대상 적기 안내 필요

조치부서 : ■■■■■처

관 련 자 :

내 용

1. 업무개요

公社는 한국토지주택공사에서 근무하는 직원의 근로조건에 관한 사항을 정함을 목적으로 「취업규칙」을 운용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제8조(검직제한)에 따르면 직원은 그 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)를 준용하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

「국가공무원 복무규정」 제25조(영리업무의 금지)의 내용을 살펴해보면, 공무원이 종사를 금지해야 하는 업무에 대한 개괄적 내용에 대해서만 규정하고 있을 뿐이고,

영리업무 금지 및 겸직허가 등에 관한 제반사항 및 세부적인 규정은 「국가공무원
복무·징계관련 예규」에서 정하고 있다.

따라서 公社 직원이 겸직제한에 관한 규정내용을 습득하기 위하여는 최소한 3단
계의 과정을 거쳐야 하고, 또 다시 습득한 당해 내용이 公社 「취업규칙」에 적용되
는지 여부에 대해 내부적인 확인절차를 행하여야 한다.

이와 같은 다단계의 지식 습득 절차로 인해 직원은 겸직제한 규정에 대한 충
분한 지식(또는 정보 등)의 습득에 어려움이 있을 뿐만 아니라, 겸직제한 위반
사례가 발생하고 있다.

그러므로 公社는 직원이 겸직제한 규정내용을 편리하고 용이하게 습득 할 수
있도록 관련 규정의 개정(또는 제정) 내용에 대해 문서 시달과 게시판 활용 등을
통해 적극적으로 정보를 전달함으로써 겸직제한 위반행위를 방지할 필요가 있다.

조치할 사항

■■■■처장은

직원이 겸직제한 내용에 대해 충분히 인지할 수 있도록 관련 규정의 제·개정
사항을 적기에 전파하시기 바랍니다(통보(회보불요)).